

RECURSO CÍVEL Nº 5002495-05.2024.4.02.5106/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ASSUMPCAO (AUTOR)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO ESPECIAL. RUIDO. PERICULOSIDADE PELO TRABALHO EXERCIDO NO TRANSPORTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). PREVISÃO NA NR-16 (ANEXO 2). POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do RECURSO do INSS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença na íntegra. Condene o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, calculada sobre as parcelas atrasadas do benefício, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, I, do novo CPC. É o voto. Publique e intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5002495-05.2024.4.02.5106

510015058154 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5002495-05.2024.4.02.5106/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ASSUMPCAO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da Sentença do Evento 8 que julgou os pedidos nos seguintes termos:

*Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS**, na forma do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a especialidade das atividades laborativas desempenhadas pelo autor no período de **03/01/2002 a 12/11/2019** (Supergasbrás Energia Ltda) e condenar o INSS a lhe conceder aposentadoria programada desde a data do requerimento administrativo (DIB 02/04/2023), devendo calcular a RMI segundo as regras dos artigos arts. 15, 17 e 20 da EC nº 103/19 e implantando a que se revelar **mais vantajosa**.*

Em suas razões recursais, inicialmente, requer o INSS a suspensão do feito, diante do do Acórdão proferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS.

No mérito, insurge-se o INSS contra o reconhecimento da especialidade do período de 3/1/2002 a 12/11/2019 por suposta exposição ao risco de acidente e explosão, sustentando que o PPP "em nenhum momento se pode extrair alguma conclusão a respeito de exercício de atividade especial, pois se limita a indicar sujeição ao agente ruído em patamar inferior ao limite de tolerância, sobretudo à luz dos preceitos constitucionais sobre o tema"

Discorre sobre a legislação que entende ser pertinente ao tema, citando jurisprudência.

Prequestiona a matéria e requer que "seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial."

Contrarrazões no Evento 13.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Afasto o pedido de suspensão com base no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS, pois não há qualquer determinação a este respeito em relação aos processos em trâmite nas Turmas Recursais.

No mérito, veja-se que a r. sentença considerou especial o período de 3/1/2002 a 12/11/2019 com base no PPP do Evento 1, PPP 6, considerando que o autor exercia a função de *motorista e motorista de auto tanque*, cujas atribuições consistem no *transporte e movimentação de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP)*.

O PPP em questão demonstra que o autor realizada transporte de vasilhames de GLT (gás liquefeito de petróleo). É ler a profissiografia:

14.1 - Período	14.2 - Descrição das Atividades
03/01/2002 A 31/06/2002	O segurado exercia as atividades de dirigir caminhão com capacidade máxima de oito toneladas transportando vasilhames cheios e vazios de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), tipo, P-2, P-13, P-20 e P-45, para entrega aos clientes da empresa; efetuar vendas a consumidores finais, zelar pela conservação do veículo; fazer acerto diário do movimento de entregas e executar outras atividades inerentes a sua função..
01/07/2002 A DATA ATUAL	Retira o veículo abastecido com GLP a Granel, confere a programação da rota pré-estabelecida, realiza entregas (abastecimento de tanques nos cliente) registra o volume de entrega, realiza check list no veículo para realização da manutenção preventiva, de forma contínua, não eventual e não intermitente.

Pois bem, sobre a exposição ao GLP, decidiu a Turma Nacional de Uniformização recentemente:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.

1. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS RECHAÇARAM A ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE "BOMBEIRO", NO PERÍODO DE 01/04/1987 A 31/07/2012: POR NÃO ENQUADRAMENTO NOS DECRETOS 53.831/64, 83.080/79 E 3.048/99; POR NÃO CONFIGURAR A PERICULOSIDADE ELEMENTO APTO A GERAR EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS; POR INEXISTIR ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS INFLAMÁVEIS; E POR NÃO ENQUADRAMENTO DA EXPOSIÇÃO À "POSTURA INADEQUADA", À "FALTA DE ATENÇÃO AO TRABALHO" E A PRODUTO INFLAMÁVEL GENÉRICO.

2. NÃO PROSPERA A PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO ITEM 2.5.7 DO ANEXO DO DECRETO 53.831/64, QUE DEFINE A OCUPAÇÃO DE "EXTINÇÃO DE FOGO, GUARDA", PARA O OFÍCIO DO AUTOR, DE MANUSEIO DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, QUE SE ASSEMELHA AO DE FRENTISTA, EM NADA RELACIONADO AOS SERVIÇOS DE "BOMBEIROS, INVESTIGADORES E GUARDA".

3. APLICABILIDADE DO TEMA 157 DA TNU, TENDO EM VISTA A CORRELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DE "BOMBEIRO" E "FRENTISTA", DEVENDO SER PONDERADAS AS DIFERENÇAS DE AMBIENTE E DE OUTRAS CONDIÇÕES, HAVENDO POSSIBILIDADE DE CONTAGEM QUALIFICADA DO TEMPO DE SERVIÇO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE CONTATO COM AGENTES NOCIVOS, INCLUSIVE PERICULOSIDADE.

4. INCIDÊNCIA DO TEMA 534 DO STJ, NO SENTIDO DE QUE A ORIENTAÇÃO SOBRE AGENTES PERIGOSOS NÃO SE RESTRINGE A ELETRICIDADE, PODENDO SER ESTENDIDA AOS PRODUTOS INFLAMÁVEIS, E A TESE ACERCA DO CARÁTER EXEMPLIFICATIVO APLICA-SE A TODOS OS DECRETOS QUE REGULAMENTAM ATIVIDADES OU AGENTES INSALUBRES. ÍNTERIMOS PRECEDENTES DO STJ E DA TNU ACERCA DA MATÉRIA.

5. QUESTÃO DE ORDEM 20 DA TNU: DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DE QUE É POSSÍVEL A CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PERIGOSAS, DESDE QUE COMPROVADA A EXPOSIÇÃO EFETIVA, HABITUAL E PERMANENTE.

6. INCIDENTE DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO ART. 8º, XI C.C. ART. 14, IV, "A", "B" E "D" DO RITNU. (PEDILEF nº 0520206-35.2017.4.05.8300, Relatora Juíza Federal TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, publicado em 26/6/2020).

Cabe referência também ao julgado daquele Colegiado Nacional nos autos do PEDILEF Nº 5005939-86.2013.4.04.7204, Relator Juiz Federal FERNANDO MOREIRA GONCALVES, publicado em 21/11/2017.

Visto isso, a NR-16 há a seguinte previsão quanto à periculosidade em relação a substâncias inflamáveis:

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS

1. São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operações, bem como aqueles que operam na área de risco adicional de 30 (trinta) por cento, as realizadas:

Atividades	Adicional de 30%
a. na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito.	na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito.

Portanto, levando-se em conta o texto acima, no que respeita à previsão expressa de aplicação da legislação trabalhista às questões relativas ao reconhecimento de períodos especiais (§1º do art. 58 da Lei nº 8.213/91), bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização, há de ser reconhecida como especial a atividade de produção, transporte, processamento e armazenamento de GLP.

No caso concreto, como visto acima, o autor sempre trabalhou sob risco de explosão em virtude do transporte de GLP.

Portanto, o período de 3/1/2002 a 12/11/2019 deve ser mantido como especial

A sentença não merece reparo, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Pelo exposto, voto no sentido de **conhecer do RECURSO do INSS e NEGAR-LHE PROVIMENTO**, para manter a sentença na íntegra. Condene o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, calculada sobre as parcelas atrasadas do benefício, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, I, do novo CPC. É o voto. Publique e intuem-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem ao Juizado de origem.